



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ЗІЯТКЕРЛІК
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ КОМИТЕТІНІҢ
«ҰЛТТЫҚ ЗІЯТКЕРЛІК МЕНШІК
ИНСТИТУТЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 57А, т.е.б. 8, Есіл ауданы,
Астана қаласы, Қазақстан Республикасы, 010000
Тел: (7172) 62 15 04 62 15 91
<http://www.kazpatent.kz>, e-mail: kazpatent@kazpatent.kz

Проспект Мангилик Ел, здание 57А, н.п. 8, район Есиль,
город Астана, Республика Казахстан, 010000
Тел: (7172) 62 15 04 62 15 91
<http://www.kazpatent.kz>, e-mail: kazpatent@kazpatent.kz

№2025-57774, 13.08.2025

Банченко Денис Юрьевич
улица Комарова 37, 56, г. Байконур,
Кызылординская область, 468320
denisbanchenko@asrp.tech,
d.u.banchenko@gmail.com

При переписке просим
ссылаться на заявку № 2025/0592.1 от 20.06.2025

ЗАПРОС

(54) по заявке на изобретение «Система анализа и передачи состояний через произведения искусства на основе нейрофизиологических и биометрических коррелятов восприятия Овсянниковой-Банченко»

В результате рассмотрения материалов заявки установлено не соответствие оформления представленных документов требованиям Правил проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности (далее — Правила), а именно:

1. Согласно пункту 7 Правил, название изобретения характеризует его назначение и является точным и кратким. В названии изобретения не используются слова «патент», **личные имена, фамильярные наименования**, рекламные или торговые наименования, товарные знаки или аббревиатуры и термины, которые не служат целям идентификации изобретения.

В этой связи, на основании пункта 64 Правил, предлагается откорректировать название изобретения согласно требованию пункта 7 Правил.

2. Согласно пункту 10 Правил, в разделе описания «Сущность изобретения» необходимо привести сущность изобретения, выраженную в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, а также **все существенные признаки**, характеризующих изобретение. Признаки, относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Кроме того, необходимо привести **задачу**, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием технического результата, который получают при осуществлении изобретения.

Вместе с тем, согласно пункту 43 Правил, **чертежи, схемы, рисунки** не приводятся в описании и формуле изобретения.

Согласно пункту 33 Правил, чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится название изобретения. Представляемые чертежи и иные материалы следует согласовать с текстом описания. На все обозначения, содержащиеся на чертежах, должна быть ссылка в описании.

В связи с вышеуказанными, предлагается отредактировать текст описания, включив все существенные признаки, влияющие на достигаемый технический результат, представить задачу, и исключив из текста чертежи (схемы, фигуры), в соответствии с требованиями пунктов 10, 33 и 43 Правил.

3. Несоответствие формулы изобретения пунктам 19 и 24 Правил.

Согласно пункту 19 Правил, формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать сущность изобретения. Кроме этого, формула изобретения должна быть ясной, точной, ***основываться на описании и характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в описании.***

Согласно пункту 24 Правил, пункт формулы, состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого необходимо начать изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Пункт формулы необходимо излагать в виде одного предложения.

Также, согласно пункту 43 Правил, чертежи, схемы и рисунки необходимо исключить из формулы изобретения.

В этой связи, на основании пунктов 19, 24 и 43 Правил, предлагается откорректировать формулу изобретения.

4. Несоответствие реферата изобретения пункту 34 Правил.

Согласно пункту 34 Правил, реферат должен представлять собой краткую информацию об изобретении, то есть сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата, описанной путем свободного изложения формулы.

Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

В этой связи, на основании пункта 34 Правил, предлагается откорректировать реферат изобретения согласно требованию пункта Правил.

В связи с вышеизложенным просим в течение трех месяцев с даты направления запроса представить откорректированные материалы заявки (описание, формулу, реферат и чертежи) с учетом указанных замечаний.

При непредставлении в указанный срок ответа на запрос либо ходатайства о продлении установленного срока, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Патентного закона Республики Казахстан заявка считается отозванной.

При подготовке ответа на запрос просим учесть, что изменения и дополнения, вносимые в материалы заявки, не должны изменять сущность изобретения согласно пункту 66 Правил.

Подписано ЭЦП:

Д. Алимжанова (Руководитель управления)

Г. Кылышбаева (Главный эксперт)



Данный документ сформирован на основании подписанных данных

Данные о подписи

Статус подписи	ФИО	ЭЦП выдал	Срок действия сертификата
Действителен	КЫЛЫШБАЕВА ГУЛЬЗИЯ БЕДЕНОВНА	CN=ҰЛТТЫҚ ҚУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, C=KZ	12.11.2024 - 12.11.2025
Действителен	АЛИМЖАНОВА ДАНА КАЙРАТОВНА	CN=ҰЛТТЫҚ ҚУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, C=KZ	30.06.2025 - 30.06.2026